

0000354-98.2022.8.26.0472

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... havia sido bloqueado em razão de roubo, o que fica afastado pela documentação trazida com a inicial, que demonstra a recuperação dos telefones celulares, em especial o auto de restituição de fl. 21.

Ainda, a situação foi apurada pelo PROCON, conforme se depreende da leitura do documento de fls. 25/26, o qual não foi impugnado pela ré, atestando que esta não procedeu ao desbloqueio, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Dr. Carlındo Valeriani, 525, Porto Ferreira-SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000354-98.2022.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000354-98.2022.8.26.0472

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Fabricio Luiz Cardozo

Requerido:

Telefônica Brasil S.A.

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Vistos.

Embora dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, faço aqui breve resumo dos autos a fim de que haja maior clareza e compreensão da decisão. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por FABRICIO LUIZ CARDOZO em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Alegou, em síntese, que: teve dois celulares roubados, solicitando imediatamente o bloqueio dos aparelhos junto à requerida; os aparelhos foram recuperados, tendo pedido seu desbloqueio; a requerida pediu que o autor comparecesse a uma loja física para realizar o procedimento; o autor se dirigiu a uma loja da ré na cidade de Campinas e foi constatado que um dos aparelhos não estava bloqueado e não realizaram o desbloqueio de ambos os celulares, sendo que permaneceram com o problema; acionou o PROCON para tentar solucionar a situação, mas ainda não obteve êxito.

A decisão de fls. 35/36 deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida procedesse ao imediato desbloqueio dos aparelhos.

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 49/64. Arguiu preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. No mérito, alegou, em síntese, que: os celulares do autor encontram-se desbloqueados; o

bloqueio do celular do autor ocorreu em decorrência do Projeto SIGA (Celular Legal), de iniciativa da Anatel, em parceria com a Receita Federal e a Polícia Federal; a operadora é responsável apenas por cumprir as determinações respectivas; não possui qualquer gerência no que diz respeito ao IMEI de equipamentos; a linha contratada pela parte requerente permanece inalterada; não é possível utilizar aparelhos que não atendem às disposições normativas da ANATEL; o pedido de desbloqueio é ilícito; o aparelho irregular não foi fornecido pela Vivo; agiu no estrito cumprimento de um dever legal; inexistem danos morais.

Não houve réplica (fl. 75).

As partes não indicaram provas a produzir.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

AFASTO a preliminar de inépcia da inicial, tendo o requerente cumprido todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC.

REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir, o qual foi demonstrado pela própria contestação de mérito, por meio da qual a ré impugnou a pretensão autoral. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e será com ele analisada.

No mérito, os pedidos são procedentes.

A requerida sustenta não ser a responsável pelo desbloqueio, mas são as operadoras de telefonia que devem fazê-lo quando solicitadas pelo consumidor que demonstrar a regularidade dos aparelhos.

Em contestação, a Telefônica alegou que o demandante formulou pedido ilícito, uma vez que o aparelho havia sido bloqueado em razão de roubo, o que fica afastado pela documentação trazida com a inicial, que demonstra a recuperação dos telefones celulares, em especial o auto de restituição de fl. 21.

Ainda, a situação foi apurada pelo PROCON, conforme se depreende da leitura do documento de fls. 25/26, o qual não foi impugnado pela ré, atestando que esta não procedeu ao desbloqueio, muito embora o requerente e funcionários da fundação tenham seguido os procedimentos requeridos pela operadora, bem como enviado a documentação necessária, motivo pelo qual o pedido de desbloqueio deve ser julgado procedente.

Passo a apreciar o pedido de indenização por danos morais.

O autor foi privado do uso de seu aparelho de telefone celular em razão da inércia da requerida em proceder ao desbloqueio, sendo certo que, nos dias atuais, o referido aparelho é utilizado em diversas atividades relevantes do dia a dia, como para fins profissionais, conforme alegado na inicial. Assim, reputo presentes os danos morais alegados.

Tendo em consideração as circunstâncias do caso, a capacidade socioeconômica das partes, o grau de reprovabilidade da conduta da requerida e a função pedagógica do dano moral, entendo razoável o valor de R\$ 3.000,00 pleiteado na inicial, suficiente para reparar o dano sem, contudo, gerar enriquecimento indevido da parte autora.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, I, CPC, para: i) condenar a requerida ao desbloqueio dos celulares descritos na inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, deixando de fixar prazo para cumprimento ante a documentação de fls. 66/67, não impugnada pelo requerente, a qual demonstra o cumprimento da decisão de fls. 35/36, sem prejuízo de instauração de incidente de cumprimento de sentença por eventual descumprimento e ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pela Tabela Prática do TJSP desde a data desta sentença (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase processual.

Em atenção ao COMUNICADO CG nº 489/2022, disponibilizado no D.J.E. do dia 01/08/2022, cad. Administrativo, Edição 3559, pág. 09, no sistema de Juizados Especiais, o valor da causa, para efeito de cálculo do preparo recursal (primeira e segunda parcelas, conforme incisos I e II, do art. 4º., da Lei Estadual nº. 11.608/2003), deverá ser atualizado monetariamente, passando o item 12, do Comunicado CG nº. 1.530/2021, a contar com a seguinte redação: 12. No sistema dos

Juizados Especiais, em caso de interposição do Recurso Inominado, deverá ser elaborada certidão antes da remessa dos autos ao Colégio Recursal. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc).

O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos. Ademais, deve-se observar o disposto no COMUNICADO CG Nº 1079/2020, disponibilizado no D.J.E do dia 19/10/2020, cad. Administrativo, Edição 3150, pág. 05/06 o qual prevê que, conforme Comunicado CG 881/2020, desde 14/09/2020 encontra-se disponível no sistema de peticionamento eletrônico campo específico para que os senhores advogados informem o número do DARE, ocorrendo desta forma a vinculação e a "queima" automática da guia.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.

P.I.C.

Porto Ferreira, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA